

1500710-43.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON TORRES RODRIGUES GARCIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. ANDERSON TORRES RODRIGUES GARCIA foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, em 23.03.2021, às 23h00, na Rua Ana ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500710-43.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500710-43.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON TORRES RODRIGUES GARCIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. ANDERSON TORRES RODRIGUES GARCIA foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, em 23.03.2021, às 23h00, na Rua Ana Leite Figueiredo, nº 01, Vila Lavínia, Rio Grande da Serra, trazia, para fins de tráfico, 97 porções de cocaína (16,4g) e 83 porções de "crack" (73g).

Concedida liberdade provisória ao então indiciado (fls. 67/69).

Denúncia oferecida em 15.04.2021 (fls. 92/94).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 107/108).

Denúncia recebida em 09.08.2021 (fls. 85/86).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência do pedido, nos termos

da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a improcedência ou, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo, a substituição por restritiva de direitos e assegurada em todo caso a possibilidade de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), registro de ocorrência (fls. 02/06), autos de exibição e apreensão (fl. 13), auto de constatação (fls. 43/45), laudo de exame químico-toxicológico, positivo para cocaína (fls. 135/137), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os GCM Paulo de Olinda Silva e Tiago Almendro Serrano disseram que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, quando avistaram o acusado. Percebendo a aproximação da viatura, ele, que estava sozinho, tentou fugir, dispensando, ao fazê-lo, um objeto, posteriormente recuperado e identificado como uma sacola plástica. Detido, dentro da sacola localizaram as porções de cocaína e "crack" apreendidas. Em conversas informais, o acusado, a quem não conheciam até então, confessou estar traficando no local, dizendo que o fazia pela primeira vez.

Na delegacia, Anderson optou por permanecer em silêncio (fl. 11).

Em juízo, negou as acusações. Disse que saiu do trabalho no dia e estava indo para a casa da mãe, em Rio Grande da Serra. No caminho, parou no local dos fatos, conhecida "biqueira", para comprar maconha. Ao se aproximar do traficante, que estava por lá, percebeu que ele correu. Ficou parado. Nisso, foi detido pelos guardas. Nega que a droga apreendida fosse sua. Não conhecia os guardas que efetuaram a sua prisão.

À luz da prova produzida, e apesar da negativa, patente a prática do crime de tráfico, conforme narrado na denúncia, sobretudo por conta da apreensão da droga na fase policial e das condições em que o acusado foi encontrado.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

O acusado não foi surpreendido na prática de ato de venda das drogas.

Irrelevante, contudo, já que diversos são os verbos contidos no tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, dentre os quais, "transportar", "guardar", "trazer consigo".

No caso, os guardas afirmaram expressamente que as drogas foram encontradas, todas, na sacola dispensada pelo acusado, além do dinheiro apreendido.

Afirmam, ainda, que tinham condições de ver - e viram - o acusado, que estava sozinho no local, dispensando a sacola posteriormente recuperada.

Nada há que desabone o depoimento dos agentes de da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os guardas tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

Isoladas, portanto, a tese de irresponsabilidade do acusado, até mesmo em razão das circunstâncias da prisão, realizada, inclusive, após ele ter tentado se evadir do local.

Sobre as "contradições" entre os depoimentos do guardas apontadas pela Defesa, irrelevantes, já que, além de menor importância (revistaram o veículo, não revistaram o acusado; distância de 100m, distância de 20m), em nada interferem na formação do convencimento deste magistrado, sobretudo porque, sobre a droga, compromissados, os agentes disseram expressamente que tinham condições de ver e viram o acusado dispensando a sacola, recuperada, e dentro da qual localizaram as porções de cocaína e "crack" apreendidas.

É o que basta.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas da prática do delito previsto no art.

33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase: a quantidade de droga é negativa, já que apreendidas quase 200 porções de cocaína e "crack", com capacidade de atingir incontáveis usuários; a natureza das drogas também é negativa, tendo em vista o maior potencial vulnerante da cocaína e do seu derivado, o "crack"; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes inexistentes; motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; e comportamento da vítima inexistente. Assim, fixo a pena-base em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes, fica a pena intermediária em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Isso porque, em razão da quantidade e da diversidade de drogas apreendidas, além do local da prisão, conhecida "biqueira" em Rio Grande da Serra, é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, com isso, que integre, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar ANDERSON TORRES RODRIGUES GARCIA como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando-o a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa – calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em vista da pena aplicada e da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77). Sem detração, uma vez que o acusado não chegou a ser preso (CPP, art. 387, § 2º). Tendo respondido ao processo em liberdade, assim poderá recorrer.

Por fim, decreto o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido com o acusado, com fundamento no art. 63, I, da Lei nº 11.343/06, uma vez que não comprovada a sua origem lícita durante a instrução.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C. Rio Grande da Serra, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA